

115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、
國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

考試別：警察人員考試

等別：三等考試

類科組別：警察法制人員

科目：行政法與警察行政違規調查裁處作業

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）

- (一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
- (二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。
- (三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、警察機關為整頓轄區內日益嚴重之機車違停現象，卻礙於人手不足，且為避免民眾過激反應，遂決定由不具警員身分之助理人員，先對於違停機車開立勸導單，隔日再由員警對依然違停之車輛進行舉發，並由民間業者將違停於轉彎處之車輛拖吊至保管場。試分析助理人員開立勸導單、警察舉發，以及民間業者拖吊之法律性質。（25 分）

二、行政罰法第 24 條規定：「一行為違反數個行政法上義務規定而應處罰鍰者，依法定罰鍰額最高之規定裁處。」同法第 25 條規定：「數行為違反同一或不同行政法上義務之規定者，分別處罰之。」試問對於裝載危險物品應申請臨時通行證、懸掛標誌及標示牌等而未申請，且附載之液化石油氣超過法規允許重量之車輛，應如何適用前揭法律規定予以處罰？（25 分）

乙、測驗題部分：（50 分）

代號：6212

- (一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。
- (二)共 25 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 依司法院大法官解釋意旨，稅捐稽徵機關應依職權調查證據，以探求個案事實及查明處分相對人，並據以作成行政處分，且應以送達或其他適當方法，使已查得之行政處分相對人知悉或可得知悉該項行政處分，俾得據以提起行政爭訟，係憲法何等原則或要求之展現？
 - (A)行政行為應以誠實信用之方法為之
 - (B)法治國家正當行政程序
 - (C)行政行為之內容應具體明確
 - (D)有權利即應有救濟之訴訟權保障
- 2 依行政程序法之規定，關於公法上時效之敘述，下列何者錯誤？
 - (A)因行政處分而中斷之時效，自行政處分不得訴請撤銷後，與中斷前已經過之期間一併計算
 - (B)行政處分因撤銷而溯及既往失效時，自該處分失效時起，已中斷之時效視為不中斷
 - (C)公法上之請求權，於請求權人為人民時，除法律另有規定外，因 10 年間不行使而消滅
 - (D)因行政處分而中斷時效之請求權，於行政處分不得訴請撤銷後，其原有時效期間不滿 5 年者，因中斷而重行起算之時效期間為 5 年

- 3 甲所有漁船受有農業部給付之優惠油價補貼款，嗣被查獲其從事非漁業行為，依法應繳回補貼款；農業部乃以 A 函通知甲於所定期限內返還該等補貼款。試問：A 函之性質與適法性？
- (A)農業部得對甲作成下命處分，命其於所定期限內返還該等補貼款；故 A 函為下命處分
(B)農業部僅能對甲提起一般給付訴訟訴請其返還該等補貼款；故 A 函僅為觀念通知
(C)農業部不得以下命處分方式命甲返還該等補貼款；故 A 函僅為形式之行政處分
(D)農業部不得以下命處分方式命甲返還該等補貼款；A 函係無效之執行名義
- 4 對於違反地方主管機關所實施之管制而使用土地者，地方主管機關得依區域計畫法之規定，限期令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。該等限期令變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀之法律性質為何？
- (A)行政執行措施 (B)管制性不利處分 (C)裁罰性不利處分 (D)保全措施
- 5 依行政程序法之規定，下列何者非屬代替行政處分之行政契約原則上應為全部無效之情形？
- (A)與其內容相同之行政處分為無效者
(B)締約雙方明知與其內容相同之行政處分，有得撤銷之違法原因者
(C)該行政契約之內容有一部分無效者
(D)行政處分之作成依法應經其他行政機關核准，代替該行政處分之行政契約之締結卻未經該行政機關核准
- 6 依最高法院行政庭長法官聯席會議決議之意旨，於行政罰法施行後，對於甲因其使用人乙故意或過失致違反行政法上義務之情形，應如何處理？
- (A)類推適用民法第 224 條規定，甲應就乙之故意或過失，負同一故意或過失之責任
(B)直接適用民法第 224 條規定，甲應就乙之故意或過失，負推定之故意或過失責任
(C)準用行政罰法第 7 條第 2 項規定，乙之故意或過失，視為甲之故意或過失
(D)類推適用行政罰法第 7 條第 2 項規定，甲應就乙之故意或過失，負推定之故意或過失責任
- 7 依行政罰法之規定，一行為違反數個行政法上義務而應處罰鍰，數機關均有管轄權者，如法定罰鍰額不同時，應由何機關管轄？
- (A)由處理在先之機關管轄 (B)由法定罰鍰額最高之主管機關管轄
(C)由各該機關協議定之 (D)由各該機關之共同上級機關指定之
- 8 行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，如何處罰？
- (A)得減輕處罰 (B)應減輕處罰 (C)得免於處罰 (D)應免於處罰
- 9 下列何者非屬行政罰法所明訂行政機關於裁處前，例外得不給予受處罰者陳述意見機會之情形？
- (A)受法定期間之限制，如給予陳述意見之機會，顯然不能遵行
(B)大量作成同種類之裁處
(C)限制自由或權利之內容及程度，顯屬輕微，而無事先聽取相對人意見之必要者
(D)裁處所根據之事實，客觀上明白足以確認
- 10 下列何者非屬行政執行分署核發禁止奢侈之禁止命令時，應考量之事項？
- (A)其滯欠原因 (B)滯欠金額 (C)移送機關之意見 (D)義務人之償還意願
- 11 下列何者非屬行政執行分署得命義務人提供相當擔保，限期履行，並得限制其住居之法定事由？
- (A)義務人顯有履行義務之可能，故不履行 (B)義務人顯有逃匿之虞
(C)義務人經合法通知，無正當理由而不到場 (D)義務人顯無資力履行義務者
- 12 行政執行不得於夜間、星期日或其他休息日為之。但執行機關於下列何種情形，得為行政執行？
- (A)經法院許可 (B)經主管機關許可 (C)經上級機關許可 (D)經義務人同意

- 13 依行政執行法之規定，下列何者非屬即時強制之方法？
(A)斷絕營業所必須之自來水、電力或其他能源
(B)為預防危害之必要，而對軍器、凶器及其他危險物為扣留
(C)遇有天災時，為達防護之目的，而限制特定建築物之使用
(D)對於意圖自殺者為管束，以救護其生命
- 14 依行政執行法之規定，關於執行機關實施即時強制方法而對物為扣留之敘述，下列何者錯誤？
(A)軍器得扣留之；但以有預防危害之必要者為限
(B)扣留之期間原則上不得逾 30 日
(C)扣留期間已屆至但扣留原因未消失時，得延長扣留之，延長期間不得逾 2 個月
(D)扣留之物無繼續扣留必要者，應即變價發還；於 1 年內無人領取者，其所有權歸屬國庫
- 15 依行政執行法之規定，關於人民因執行機關依法實施即時強制，致其遭受特別損失時，得請求補償之敘述，下列何者錯誤？
(A)以執行機關依法實施之即時強制致其生命、身體或財產遭受特別損失者為限
(B)損失補償，應於知有損失後，2 年內向執行機關請求之
(C)對於執行機關所為損失補償之決定不服者，得依法提起訴願及行政訴訟
(D)損失補償應回復人民損失發生前之原狀；不能回復原狀或回復顯有重大困難者，應以金錢補償其所受之特別損失
- 16 依行政執行法之規定，下列何者非屬義務人經管收後，行政執行分署應以書面通知管收所停止管收之情形？
(A)義務人因管收而一家生計有難以維持之虞者 (B)義務人懷胎 5 月以上者
(C)義務人現罹疾病，恐因管收而不能治療者 (D)義務人就義務之履行已提供確實之擔保者
- 17 依行政執行法之規定，下列何者非屬執行機關得請求其他機關協助之情形？
(A)須在管轄區域外執行者
(B)無適當之執行人員者
(C)執行時有遭遇抗拒之虞者
(D)執行所必要之文書或其他資料，為被請求機關所持有者
- 18 依最高行政法院庭長法官聯席會議決議之意旨，義務人不服行政執行分署對其所為具有行政處分性質之執行命令，依行政執行法規定聲明異議，經行政執行署作成異議決定予以駁回後，應如何為權利救濟？
(A)應於踐行訴願程序未果後，接續向行政法院提起撤銷訴訟
(B)應直接向行政法院提起確認行政處分違法之訴
(C)該等駁回聲明異議之決定相當於訴願決定，故應接續向行政法院提起撤銷訴訟
(D)應直接向行政法院提起一般給付訴訟
- 19 依最高行政法院庭長法官聯席會議決議之意旨，訴願人依訴願法第 2 條規定提起訴願，於訴願決定作成前，應作為之行政機關已作成非全部有利於訴願人之行政處分時，受理訴願機關應如何處理訴願人之訴願？
(A)應依訴願人訴願聲明係請求作成行政處分或作成特定內容之行政處分，決定是否駁回訴願，或就該行政處分不利部分續為實體審查
(B)應依訴願法第 82 條第 2 項規定駁回訴願；訴願人對於該行政處分之不利部分如有不服，得另行提起訴願以資救濟
(C)無須要求訴願人對於該行政處分不利部分重為訴願，應續行訴願程序，並對該行政處分併為實體審查
(D)應依訴願法第 82 條第 2 項規定駁回訴願；訴願人對於該行政處分之不利部分如有不服，得提起課予義務訴訟以資救濟

- 20 依最高行政法院庭長法官聯席會議決議之意旨，公立高級中等學校教師不服其服務學校依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法對其所為之申誡決定，於行政訴訟時，應提起何等訴訟類型以為權利救濟？
(A)課予義務訴訟 (B)一般給付訴訟 (C)撤銷訴訟 (D)預防性不作為訴訟
- 21 依最高行政法院庭長法官聯席會議決議之意旨，刑事訴訟之告訴人於不起訴處分確定後，為再行起訴，在未引用政府資訊公開法或檔案法等規定之情況下，向檢察機關申請閱覽相關刑事案件卷宗遭拒絕時，應如何為權利救濟？
(A)直接向管轄之行政法院提起一般給付訴訟
(B)經訴願程序後，向管轄之行政法院提起課予義務訴訟
(C)經訴願程序後，向管轄之行政法院合併提起撤銷訴訟及一般給付訴訟
(D)依刑事訴訟法之規定，向管轄之刑事法院為救濟
- 22 依最高行政法院裁判見解，人民對於警察機關依跟蹤騷擾防制法所核發之書面告誡如有不服，關於其救濟，下列敘述何者正確？
(A)應提起撤銷訴訟
(B)應提起一般給付訴訟
(C)應提起確認行政處分違法訴訟
(D)應由刑事法院依刑事訴訟法等相關規定辦理
- 23 行政訴訟應以律師為訴訟代理人。下列何者非未具有律師資格者亦得為訴訟代理人之情形？
(A)稅務行政事件，具備會計師資格
(B)專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人
(C)當事人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務
(D)一般小額訴訟事件，原告為自然人時，其配偶、三親等內之血親或二親等內之姻親；原告為法人或非法人團體時，其所屬人員辦理與訴訟事件相關業務
- 24 甲公司經不當黨產處理委員會依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例認定為政黨之附隨組織，而欲對其進行不當取得財產之調查與處理。甲公司不服該等附隨組織之認定，除提起行政救濟外，如欲聲請暫時權利保護，應聲請下列何者？
(A)行政處分之停止執行 (B)定暫時狀態處分
(C)保全處分 (D)預防性不作為處分
- 25 依行政訴訟法之規定，下列何者非屬行政法院得不經言詞辯論，逕以判決駁回原告之訴之情形？
(A)原告之訴當事人不適格
(B)原告之訴欠缺權利保護必要
(C)原告之訴依其所訴之事實，在法律上顯無理由
(D)原告於訴狀誤列撤銷訴訟之被告機關